

모범사례1	적극적인 징수활동 사례
-------	--------------

□ 추진배경(계획)

○ 자동차 등 시설대여 경우 리스회사 소유권 인정

- 여신전문금융법 제33조(등기등록상의 특례)에서는 건설기계 또는 자동차를 시설 대여하는 경우(대법원2000.10.27.선고 2000다40025판결(제3자의의))
- 자동차소유권은 자동차등록원부상 명의자로 판단한다는 자동차관리법에도 불구하고 리스회사가 본인명의로 등록을 하지 않아도 소유권을 인정받을 수 있음
- (공단) 국세징수법 제55조(제3자의 소유권주장) 및 동법 제53조(압류해제의 요건)에 의거 계약서 등 증빙자료 제출시 압류해제 처리

○ 자동차 경매 배당금 반환요청 리스회사 소송제기

- (공단) 자동차 경매에 따른 배당금 2015.08.13.일자 수령
- 자동차리스회사인 현대캐피탈(주)은 실소유자임을 주장하며 배당금 반환요청 → 지급하지 않자 소송 제기

□ 추진내용(실적)

○ 원고 소장접수(2015.09.17.) → 원고 승소 판결(2016.2.16.)

- (공단 주장) 배당일까지 배당이의제기 없었으며, 국세징수법 제24조에 대한 기본통칙은 민법의 공시 및 공신의 원칙에 따라 ‘자동차는 등기의 명의인이 체납자일 경우 체납자에게 귀속되는 것으로 추정한다’고 규정하고 있음을 주장
- (법원) 원고승소 판결 선고(2016.2.16. 공단주장 받아들여지지 않음)

- 공단항소 제기(배당금 반환의무 없음을 주장) → 공단승소(2016.9.1.)
 - 법규부 자문 및 소송사무심의위원회 개최하여 항소 제기 결정
 - 배당금은 원고가 아닌 경락인에게 반환할 의무는 있으나 원고에게 배당금 반환할 의무는 없음을 주장 → 2016.9.1. 원고패소 판결 확정됨